

Nr. 232 Kabinettsitzung vom 17. Oktober 1933¹⁾

R 43 I/1465, S. 534–543

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré, Göring; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Funk, Ohnesorge, Posse, Reinhardt; Stellv. des Führers der NSDAP Heß; RKom. Backe; WiBeauftragter Keppler; MinDir. Wienbeck; MinR Killy; ORegR Thomsen; Protokoll: MinR Willuhn (Punkt 1–4 und 6), Wienstein (Punkt 5 und 7).

Beginn:

Beginn:

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *Außerhalb der Tagesordnung: GEHALT DES REICHSBANKPRÄSIDENTEN UND ANDERER BEAMTEN DER REICHSBANK).*
2. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES BANKGESETZES).*
3. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ZUM SCHUTZ DES EINZEL-HANDELS.*
4. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN VORLÄUFIGEN AUFBAU DES DEUTSCHEN HANDWERKS).*
5. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES REICHSMINISTERGESETZES.*
6. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ÜBERNAHME VON GARANTIEEN FÜR KREDITE AN DAS KLEINGEWERBE.*
7. *Außerhalb der Tagesordnung: ZEUGENVERNEHMUNG DES PREUSSISCHEN MINISTERPRÄSIDENTEN GÖRING UND DES REICHSMINISTERS FÜR VOLKSAUFKLÄRUNG UND PROPAGANDA . GOEBBELS.*

¹⁾ In der Überschrift der Vorlage ist als Sitzungsbeginn irrtümlich „4.30 Uhr nachmittags“ angegeben. Lt. Einladungsschreiben der RkEI vom 16. 10. (R 43 I/1323, Bl. 145) sollte diese Kabinettsitzung im Anschluß an die Ministerbesprechung (Dok. Nr. 231) stattfinden.

1. Außerhalb der Tagesordnung: GEHALT DES REICHSBANKPRÄSIDENTEN UND ANDERER BEAMTEN DER REICHSBANK^{1a)}).

Der *Reichswirtschaftsminister* bat um eine Besprechung im kleinen Kreise unter Vorsitz des Herrn Reichskanzlers und unter Beteiligung des Herrn Reichsministers der Finanzen, in der die Gehaltsfrage des Reichsbankpräsidenten und anderer Beamten der Reichsbank geklärt werden solle. Das *Reichskabinett* nahm hiervon Kenntnis²⁾).

2. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES BANKGESETZES³⁾).

Der *Reichswirtschaftsminister* trug die Vorlage⁴⁾ vor und bemerkte, daß sie im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen eingebracht sei. Er beantragte die Einfügung folgender Gesetzesverweisung vor I:

„Das Bankgesetz vom 30. August 1924 (Reichsgesetzblatt II, S. 235) in der Fassung, die sich aus den Gesetzen vom 8. Juli 1926 (Reichsgesetzbl. II, S. 355) und vom 13. März 1930 (Reichsgesetzbl. II, S. 355) sowie der Verordnung des Reichspräsidenten vom 1. 12. 1930 (Reichsgesetzbl. I, S. 517, 591) ergibt, wird wie folgt geändert:“.

Der *Reichsbankpräsident* bat, die Verkündung des Gesetzes bis nach der Generalversammlung⁵⁾ am 28. 10. 1933 auszusetzen. Die Generalversammlung solle, wie üblich, von Satzungsänderungen vor deren Inkrafttreten Kenntnis erhalten. Er wies darauf hin, daß, dem früheren Brauch entsprechend, jeweils Mitte Oktober an die Aktionäre der Reichsbank eine Abschlagsdividende gezahlt werden solle.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Gesetzentwurf in der abgeänderten Form zu und nahm von den Erklärungen des Reichsbankpräsidenten Kenntnis, ohne Widerspruch zu erheben⁶⁾).

1a) RbkPräs. Schacht hatte mit Schreiben vom 23. 6. 33 um Entscheidung des RK über die Neubemessung der Bezüge des RbkPräs. gebeten und weiter ausgeführt: „Die bisherigen Bezüge des Reichsbankpräsidenten betrugen 145 000,- RM neben freier Wohnung und freiem Auto. Die Mitglieder des Direktoriums beziehen die Hälfte und der Vizepräsident ein Drittel mehr als diese. Die Herren stehen z. Z. noch unter Privatvertrag. Nichtsdestoweniger halte ich es aus politischen und sozialen Gründen für richtig, die Bezüge des Reichsbankpräsidenten ohne Rücksicht auf das übrige Direktorium festzusetzen und die Angleichung der letzteren einem späteren Zeitpunkt vorzubehalten.“ – Lammers antwortete Schacht am 15. 7., daß der RK die Absicht einer weitgehenden Gehaltsreduzierung sehr begrüße, die Festsetzung der Gehaltshöhe jedoch dem Ermessen des RbkPräs. überlassen wolle (R 43 II/233, Bl. 21–24).

2) Über eine solche Besprechung nichts ermittelt. Zur Neufestsetzung der Gehälter kam es nach längeren Verhandlungen erst im Sommer und Herbst 1934, nachdem das Reichsbankdirektorium schon am 21. 12. 33 Vertragsentwürfe zur Regelung der Dienstbezüge des RbkPräs. und des neuernannten RbkDir. Hasse (Mitglied des Direktoriums) vorgelegt hatte. Danach wollte die Rbk dem RbkPräs. eine Jahresvergütung von 60 000 RM, dem RbkDir. Hasse eine solche von 46 000 RM gewähren. Die RReg. stimmte dem Vertrag mit Hasse im Juni 1934 (genaues Datum nicht ermittelt), dem Vertrag mit Schacht am 6. 10. 34 zu (R 43 II/233, Bl. 29–40, 57, 76–78). Weiteres Material (u. a. Schriftwechsel aus den Jahren 1937/38 betr. den Entwurf einer „Gehalts- und Ruhegehaltsordnung für die Beamten der Reichsbank“) hierzu in R 43 II/235.

3) Vgl. Dok. Nr. 212, P. 3.

4) Der RWiM hatte den Entwurf am 13. 10. vorgelegt und im Begleitschreiben mitgeteilt: „Den Vorschriften des Haager Abkommens ist Rechnung getragen worden. Der Verwaltungsrat der Bank für Internationale Zahlungen [vgl. Anm. 12 zu Dok. Nr. 212] in Basel hat beschlossen, Bedenken gegen die Änderung des Bankgesetzes nicht geltend zu machen.“ In dem Entwurf waren u. a. folgende Änderungen des Reichsbankgesetzes vom 30. 8. 24 (RGBl. II, S. 235) vorgesehen: 1. *Beseitigung des Generalrats der Reichsbank*, dem bisher die Ernennung des Reichsbankpräsidenten und der Mitglieder des Reichsbankdirektoriums oblag. In Zukunft seien derartige Ernennungen „nach gutachtlicher Äußerung des Reichsbankdirektoriums“ durch den Reichspräsidenten vorzunehmen. An der Amtsdauer des Reichsbankpräsidenten (4 Jahre) und der Reichsbankdirektoren (12 Jahre) solle nichts geändert werden. 2. Ermächtigung der Rbk., *festverzinsliche Wertpapiere* (u. a. Schuldverschreibungen des Reichs, der Länder) zur Regulierung des Geldmarktes zu *kaufen* und zu *verkaufen*. Die angekauften Wertpapiere würden in die reichsbankmäßige Notendeckung einbezogen, d. h. den diskontierten Wechseln (vgl. Dok. Nr. 212, P. 3, dort bes. Anm. 15 unter b) gleichgestellt (R 43 II/229, Bl. 26–30).

5) Vertretung der Reichsbankanteileseigner.

6) Das Gesetz wurde vom RK am 27. 10. 33 vollzogen (RGBl. II, S. 827). Die Generalversammlung der Rbk stimmte der Gesetzesänderung in ihrer außerordentlichen Sitzung am 27. 10. einstimmig zu. Gleichzeitig wurde beschlossen, „daß mit Zustimmung des Zentralausschusses [ständiger Ausschuß der Anteilseigner] jeweils am 1. Oktober [...] auf die Dividende Abschlagszahlungen bis

3. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ZUM SCHUTZ DES EINZELHANDELS.

[...] ⁷⁾)

4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN VORLÄUFIGEN AUFBAU DES DEUTSCHEN HANDWERKS ⁸⁾).

Der *Reichswirtschaftsminister* trug die Vorlage vor und begründete sie ⁹⁾). Er wies darauf hin, daß eine Gesetzeskollision zwischen Absatz 2 des § 1 ¹⁰⁾) des Entwurfs und § 1 Absatz 2 des Reichsnährstandsgesetzes ¹¹⁾) entstehen werde. Es müsse deshalb eine Abgrenzung bei der praktischen Durchführung des Gesetzes gefunden werden. Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft habe seine Bedenken gegen eine derartige Regelung vorgebracht. Diese würden seines, des Reichswirtschaftsministers, Erachtens jedoch beseitigt werden, wenn bei Absatz 2 des § 1 hinzugefügt würde: „soweit sie nicht nach Vereinbarung zwischen dem Reichswirtschaftsminister und dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft zum Reichsnährstand gehören“.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bemerkte, daß eine genaue gesetzliche Abgrenzung erfolgen müsse, da sonst eine starke Beunruhigung z. B. in den Kreisen der Müller, Bäcker und Fleischer entstehen würde. Er schlug deshalb vor, dem Absatz 2 des § 1 hinzuzufügen: „soweit sie nicht zum Reichsnährstände gehören gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes und Maßnahmen zur Markt- und Preisregelung für landwirtschaftliche Erzeugnisse vom 13. September 1933 – RGBl. I, S. 626–.“

Der *Reichswirtschaftsminister* entgegnete hierauf, daß durch Anfügung dieser Bestimmung eine Klarheit nicht geschaffen werde. Die Abgrenzung müsse der Praxis überlassen werden.

Der *Preußische Finanzminister* schlug folgende Zusatzbestimmung bei Absatz 2 § 1 vor:

„die näheren Bestimmungen treffen im gegenseitigen Einvernehmen der Reichswirtschaftsminister und der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft“.

Der *Reichswirtschaftsminister* und der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* stimmten diesem Vorschlag zu.

zu sechs Prozent, d. h. drei Viertel der gesetzlich garantierten Mindestdividende, geleistet werden können“ (Verwaltungsbericht der Reichsbank 1933, S. 8; WTB-Bericht vom 27. 10. in R 43 II/229, Bl. 38).

⁷⁾ Das Kabinett beschloß die Verlängerung des im „Gesetz zum Schutze des Einzelhandels“ vom 12. 5. 33 enthaltenen Verbots der Errichtung neuer Verkaufsstellen (vgl. Dok. Nr. 119, P. 4) bis zum 1. 7. 34. S. dazu RGBl. I, S. 779. Eine weitere Verlängerung (bis 1. 1. 35) wurde von der RReg. am 25. 6. 34 im Umlaufwege gebilligt (R 43 II/370, S. 146–151). S. dazu RGBl. I, S. 523.

⁸⁾ Zum organisatorischen Aufbau des Handwerks in der Zeit der Weimarer Republik und zur Umgestaltung in den ersten Monaten nach der nationalsozialistischen Machtergreifung vgl. Schweitzer, Die Nazifizierung des Mittelstandes; Winkler, Mittelstand, Demokratie und Nationalsozialismus, S. 157 ff.; einige Aktenmaterialien (u. a. betr. Gründung des „Reichsstandes des Deutschen Handwerks“ im Mai 1933) hierzu in R 43 II/273 und 283.

⁹⁾ Im Begleitschreiben zu dem am 16. 10. übermittelten Entwurf hatte der RWiM mitgeteilt, daß „besondere Beschleunigung geboten“ sei, da das Gesetz noch während der bereits begonnenen Werbewoche des dt. Handwerks (s. unten Anm. 14) bekanntgegeben werden solle. – Nach dem Entwurf sollte der RWiM ermächtigt werden, (§ 1:) „über den Aufbau des deutschen Handwerks eine vorläufige Regelung auf der Grundlage allgemeiner Pflichtinnungen und des Führergrundsatzes zu treffen“, (§ 3 Satz 1:) „besondere Beauftragte mit Vorarbeiten für die Neuordnung der Handwerksorganisationen innerhalb einzelner Bezirke zu betrauen“ und (§ 4:) „eine Vereinfachung des Aufbaues und der Verwaltung der Körperschaften des Handwerks herbeizuführen sowie ihre Tätigkeit und Aufgaben der Neuordnung der Staatsverhältnisse in Reich, Ländern und Gemeinden anzupassen“. In der Begründung wurde ausgeführt: Der Entwurf wolle „der Regelung des ständischen Aufbaues der Wirtschaft nicht vorgreifen, vielmehr lediglich die gesetzliche Grundlage schaffen, um das jetzt in Organisationen mannigfacher Art zergliederte Handwerk organisch zu formen und zu einem Verbandszusammenschluß zu führen. Diese Neuordnung erfordert die Übertragung des bisher den Ländern obliegenden Vollzuges des Handwerksrechtes auf die Reichsregierung.“ (R 43 II/283, Bl. 58–60).

¹⁰⁾ § 1 Abs. 2 des Entwurfs: „Das deutsche Handwerk im Sinne dieses Gesetzes umfaßt alle in die Handwerksrolle (§ 104 der Reichsgewerbeordnung) eingetragenen Betriebe.“

¹¹⁾ § 1 Abs. 2 des Reichsnährstandsgesetzes: „Die deutsche Landwirtschaft im Sinne dieses Gesetzes umfaßt auch Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischerei und Jagd; zum Reichsnährstand gehören auch die landwirtschaftlichen Genossenschaften, der Landhandel [...] und die Be- und Verarbeiter landwirtschaftlicher Erzeugnisse.“ (RGBl. 1933 I, S. 626).

Der *Preußische Finanzminister* wies darauf hin, daß Satz 2 und Satz 1 des § 2¹²⁾ in Widerspruch zueinander ständen. Es solle seines Erachtens durch den Satz 2 zum Ausdruck gebracht werden, daß der Reichswirtschaftsminister seine Befugnisse auf die obersten Landesbehörden und auf die ihnen nachgeordneten Behörden delegieren könne. In diesem Falle müsse die Fassung des Satzes 2 lauten:

„Er kann die Befugnisse auf die obersten Landesbehörden und die ihnen nachgeordneten Behörden übertragen. Soweit dies erfolgt, üben sie von diesem Zeitpunkt ab ihre Befugnisse im Auftrage des Reichswirtschaftsministers aus.“

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte sich mit dieser Abänderung einverstanden.

Der *Preußische Finanzminister* trug vor, daß die Ermächtigung zur Bestellung von Sonderbeauftragten unzweckmäßig sei. Derartige Einrichtungen gefährdeten die Einheit der Verwaltung. Es würden zwei Zuständigkeiten geschaffen, wodurch eine chaotische Situation entstehen könne. Derartige Beauftragte wären auch nicht erforderlich, weil die Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten durch dieses Gesetz in ein Unterstellungsverhältnis zum Reichswirtschaftsminister kämen. Er empfehle deshalb die Streichung des Satzes 1 im § 3.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte sich mit dieser Streichung einverstanden.

Staatssekretär *Funk* wies darauf hin, daß die Presse schon jetzt Veröffentlichungen der Regierung unentgeltlich bringe. Die Bestimmung des § 5¹³⁾ sei überflüssig. Er bäte diesen § zu streichen.

Der *Reichswirtschaftsminister* stimmte der Streichung zu.

Der *Reichsarbeitsminister* bat, im § 1 Abs. 1 hinter Reichswirtschaftsminister hinzuzufügen: „und der Reichsarbeitsminister“.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte hierzu sein Einverständnis.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage mit den vorstehenden Abänderungen zu¹⁴⁾.

5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES REICHSMINISTERGESETZES.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs¹⁵⁾ vor.

Der *Preußische Finanzminister* machte darauf aufmerksam, daß die Eidesformel für die Vereidigung der preußischen Minister erst kürzlich, entsprechend einem Vorschläge der Reichskanzlei¹⁶⁾, abge-

12) § 2 des vorliegenden Entwurfs: „Die in den Titeln VI und VI a der Reichsgewerbeordnung bestimmten Befugnisse der Obersten Landesbehörden gehen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf den Reichswirtschaftsminister über. Die Obersten Landesbehörden und die ihnen nachgeordneten Behörden üben von diesem Zeitpunkt ab ihre Befugnisse im Auftrage des Reichswirtschaftsministers aus.“

13) § 5 des Entwurfs: Der RWiM „wird ermächtigt, der Presse des Handwerks die Verpflichtung aufzuerlegen, seine Verfügungen und Erlasse sowie sonstige für die Durchführung dieses Gesetzes notwendigen Mitteilungen kostenlos zu veröffentlichen“.

14) Das Gesetz wurde vom RK erst am 29. 11. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 1015). Über die Gründe der langen Verzögerung konnte in den Akten nichts ermittelt werden. – Die Verabschiedung des Gesetzes wurde vom RWiM bereits am 18. 10. auf einer Berliner Kundgebung des „Reichsstandes des Deutschen Handwerks“ bekanntgegeben (WTB-Bericht in R 43 II/273, Bl. 48–49). – Zur Durchführung des Gesetzes s. die VO des RWiM vom 15. 6. 34 (RGBl. I, S. 493); zur Eingliederung des Handwerks in den „organischen Aufbau der deutschen Wirtschaft“ vgl. Dok. Nr. 311, P. 10, dort bes. Anm. 17.

15) Der „Entwurf eines Gesetzes über den Eid der Reichsminister und der Mitglieder der Landesregierungen“, eingebracht vom RIM am 16. 10., sah in Abänderung des Reichsministergesetzes vom 27. 3. 30 (RGBl. I, S. 96) vor: Die Reichsminister leisten vor dem Reichspräsidenten, die Landesminister vor dem Reichsstatthalter (in Preußen vor dem Reichskanzler) folgenden Eid: „Ich schwöre bei Gott, ich werde meine Kraft für das Wohl des deutschen Volkes und Vaterlandes einsetzen, Verfassung und Gesetze wahren, meine Pflichten treu und gewissenhaft erfüllen und mein Amt unparteiisch und gerecht gegen jedermann führen, so wahr mir Gott helfe.“ (R 43 II/499, Bl. 102).

16) Lammers hatte in einem Schreiben an StS Körner vom 19. 10. mitgeteilt, daß die in § 3 des pr. Gesetzes über die Gleichschaltung der Rechtsverhältnisse der Staatsminister mit den Rechtsverhältnissen der Reichsminister vom 26. 4. 33 (Pr. Gesetzsammlung, S. 123) vorgesehene Eidesformel „dem Herrn Reichskanzler nicht zweckmäßig erscheint. Nach Auffassung des Herrn Reichskanzlers ist folgende Eidesformel im Hinblick auf die gesamte politische Entwicklung in Deutschland erwünscht: ‚Ich schwöre: Ich werde meine Kraft für das Wohl des deutschen Volkes einsetzen, Verfassung und Gesetze wahren ...‘. Die Änderungen bestehen also in der Weglassung des Artikels vor Verfassung und Gesetze und der Fortlassung der Worte ‚des Reichs und Preußens‘

ändert worden sei, und zwar durch Gesetz vom 22. September d. J.¹⁷⁾). Es sei nach seiner Ansicht mißlich, nun wiederum eine andere Eidesformel für sämtliche Mitglieder der Landesregierungen vorzuschreiben, die im übrigen nicht allzu sehr von der preußischen Eidesformel abweiche. Auf Vorschlag des *Reichskanzlers* beschloß das *Reichskabinett*, die durch Gesetz vom 22. September d. J. eingeführte Eidesformel für die Mitglieder der Preußischen Staatsregierung auch für die Mitglieder der Reichsregierung und der übrigen Landesregierungen gesetzlich festzulegen, jedoch mit der Abänderung, daß zum Schluß die religiöse Beteuerung „So wahr mir Gott helfe“ hinzutreten soll¹⁸⁾).

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ÜBERNAHME VON GARANTIE FÜR KREDITE AN DAS KLEINGEWERBE.

Der *Reichswirtschaftsminister* trug die Vorlage¹⁹⁾ vor und begründete sie. Er erklärte, daß von den geldgebenden Genossenschaften und Banken unter allen Umständen eine Beteiligung an dem Risiko in Höhe von 30% verlangt werden würde. Er rechne nicht damit, daß für das Reich erhebliche Verluste eintreten würden. Die Kredithingaben würden im Einzelfall 5000 RM nicht überschreiten. Der *Reichsminister der Finanzen* brachte zum Ausdruck, daß er sich mit dem Entwurf trotz schwerer grundsätzlicher Bedenken einverstanden erklärt habe. Seine Zustimmung würde er jedoch auch nur dann geben können, wenn das *Reichskabinett* beschließen würde, daß eine derartige Garantieübernahme nicht wieder in Frage käme.

Ministerialdirektor Dr. *Wienbeck* wies darauf hin, daß diese Garantieübernahme der Arbeitsbeschaffung diene. Kleine Gewerbetreibende könnten wegen Kreditmangels Aufträge nicht hereinnehmen. Diese fielen größeren, kapitalkräftigeren Firmen zu. Es handele sich hier um Maßnahmen, die denjenigen zur Förderung der Hausreparaturen²⁰⁾ ähnlich wären und dieselben Wirkungen brächten. Staatssekretär *Funk* bat, bei der Pressebekanntgabe diese Garantieübernahme als Maßnahme zur Arbeitsbeschaffung zu bezeichnen²¹⁾).

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu mit der Maßgabe, daß eine weitere derartige Garantieübernahme nicht in Betracht gezogen wird²²⁾).

7. Außerhalb der Tagesordnung: ZEUGENVERNEHMUNG DES PREUSSISCHEN MINISTER-PRÄSIDENTEN GÖRING UND DES REICHSMINISTERS FÜR VOLKSAUFKLÄRUNG UND PROPAGANDA DR. GOEBBELS.

Der *Reichsminister der Justiz* trug vor, daß der Senat des Reichsgerichts, der zur Zeit gegen van der Lubbe und Genossen über den Reichstagsbrand verhandele, die Zeugenvernehmung des Preußischen Ministerpräsidenten Göring und des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda Dr. Goebbels beschlossen habe²³⁾). Nicht wegen der tatsächlichen Umstände des Brandes, wohl aber

hinter dem Wort ‚Gesetze‘. Der Herr Reichskanzler erwägt auch eine entsprechende Änderung der Eidesformel für die Reichsminister.“ (R 43 II/499, Bl. 83).

17) Pr. Gesetzsammlung, S. 355.

18) Das Gesetz wurde vom RK am 17. 10. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 741).

19) Nach dem Entwurf des RWiM vom 16. 10. sollte der RFM ermächtigt werden, Reichsgarantien bis zum Gesamtbetrag von 10 Mio RM für Kredite zu übernehmen, die von „gewerblichen Kreditgenossenschaften oder von Privatbankiers an Kleingewerbetreibende gegeben werden“. Im Begleitschreiben hatte der RWiM mitgeteilt, daß er beabsichtige, die vorgesehene Reichshilfe in seiner Rede vor dem Dt. Handwerkstag am 18. 10. (zum Text s. „VB“ vom 19. 10.) bekanntzugeben (R 43 II/238, Bl. 98–100).

20) Vgl. Anm. 8 zu Dok. Nr. 149 und Dok. Nr. 212, P. 1, dort bes. Anm. 7.

21) Geschehen durch „VB“ vom 19. 10.

22) Das Gesetz wurde vom RK am 31. 10. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 793).

23) Die Zeugenvernehmung war beantragt worden von Oberreichsanwalt Werner am Vormittag des 17. 10. unter Hinweis auf Behauptungen des im Juli 1933 in Basel erschienenen „Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitlerterror“. Werner dazu u. a.:

wegen der politischen Hintergründe sei die Zustimmung der Reichsregierung zu der Zeugenvernehmung erforderlich.
Das *Reichskabinett* erteilte die Zustimmung²⁴⁾).

„In dem Braunbuch [S. 63 ff.] wird das Unerhörte behauptet, ohne auch nur zu versuchen, einen Beweis zu führen, daß Minister Goebbels als indirekter Urheber und der preußische Ministerpräsident Göring ebenfalls als Urheber des Planes gegolten haben. Es ist eine Pflicht, wenn solche unerhörten und unbewiesenen Verdächtigungen in die Welt gesetzt werden, daß dann auch diesen Herren die Möglichkeit gegeben wird, sich über alle in diesem Zusammenhang stehenden Vorgänge zu äußern, insbesondere auch über die damalige politische Lage und die dadurch notwendig gewordenen Maßnahmen vor Gericht unter Eid auszusagen.“ („VB“ vom 18.10. 33; Kugler, Das Geheimnis des Reichstagsbrandes, S. 100 f.).

²⁴⁾ Zu den Zeugenausführungen Görings, der am 4. 11. vernommen wurde, und Goebbels', der vier Tage später Gelegenheit zur Aussage erhielt, vgl. Tobias, Der Reichstagsbrand, S. 376 ff.; Horkenbach 1933, S. 524 ff.

Zitierhinweis

Nr. 232 Kabinettsitzung vom 17. Oktober 1933) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d232>